

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 240/2530

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

นายกาสี แวรองชัคดี

จำเลย

นายกาสี แวรองชัคดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 78,160
เรียงกระทงลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำ
คุก 1 ปี ฐานไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควรเมื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จำคุก
2 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก
7 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 3,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>